

الإجابة النموذجية لامتحان التربية المدنية (التجربي)

متوسطة أحمد توفيق المدني - قصر الشلالة (تيارت) | المستوى: الرابعة متوسط | الموسم: 2022/2023

الجزء الأول (12 نقطة)

الوضعية الأولى: شرح المصطلحات (04 نقاط) [cite: 49]

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:** وثيقة دولية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، تتضمن مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي توفرها الدول لجميع البشر دون تمييز.
- التعديل الدستوري:** هو تغيير أو مراجعة أو إدخال إضافات وتعديلات على مواد الدستور القائم وفق إجراءات قانونية ورسمية محددة لمواكبة تطورات المجتمع.
- الأحزاب:** تنظيمات سياسية تضم مجموعة من الأفراد يتقاربون في الأفكار والمبادئ، وهدفهم الوصول إلى السلطة بطرق ديمقراطية لتنفيذ برامجهم السياسية.
- الصلح:** طريقة سلمية ودية لفض النزاعات والخلافات بين الأطراف بطريقة ودية خارج أروقة المحاكم الرسمية (مثل الصلح العرفي أو القضائي).

الوضعية الثانية: جدول الصلاحيات والاختصاصات (04 نقاط) [cite: 49]

إليك تصنيف الصلاحيات والاختصاصات في الجدول المطلوب:

رئيس الجمهورية	المجلس الدستوري	مجلس المحاسبة	المؤسسة الأمنية
يجسد وحدة الأمة ويحمي الدستور	مراقبة دستورية القوانين	مراقبة طرق صرف الأموال العمومية	صيانة وحدة واستقرار البلاد

الوضعية الثالثة: سلطات الدولة، علاقتها بالدستور، والواجب نحو الدستور (04 نقاط) [cite: 49]

- أ - سلطات الدولة الجزائرية ومن يتولاها [cite: 49]:**
 - السلطة التشريعية: يتولاها البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).
 - السلطة التنفيذية: يتولاها رئيس الجمهورية والحكومة (الوزير الأول/رئيس الحكومة).
 - السلطة القضائية: يتولاها الهيئة القضائية المستقلة (المحاكم، المجالس القضائية، ومجلس الدولة).
- ب - علاقة الدستور بهذه السلطات [cite: 49]:** الدستور هو المرجعية العليا التي تحدد صلاحيات كل سلطة، وتنظم حدود عملها، وتضمن الفصل والتوازن بينها لضمان سير مؤسسات الدولة بانتظام.

- ج - واجبك نحو الدستور [cite: 49]: احترام الدستور، الالتزام بأحكامه وقوانينه، الدفاع عن ثوابته الوطنية ومؤسساته، وعدم مخالفته.

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط) [cite: 49]

التعليمة: موضوع حول أجهزة القضاء ودورها في استقرار المجتمع (حوالي 12 سطراً) [cite: 49]

يتربع القانون على قمة الهرم الاجتماعي لضمان العدالة، ولا يمكن ضمان تنفيذه ورعايته إلا عبر جهاز قضائي قوي ومستقل. وبناءً على ذلك، يتكون النظام القضائي في الجزائر من عدة أجهزة وهيئات متكاملة؛ تبدأ بالقواعد القاعدية المتمثلة في **المحاكم الابتدائية** المنتشرة عبر التراب الوطني للفصل في القضايا لأول درجة [cite: 49]، مروراً بـ **المجالس القضائية** كجهات استئنافية، وصولاً إلى الهيئات العليا مثل **المحكمة العليا ومجلس الدولة** الذي يتولى الرقابة القضائية على نشاطات المؤسسات العمومية [cite: 49]. إن هذه الرقابة الصارمة والتنظيم المحكم يمثلان ضماناً أساسية لا غنى عنها لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية [cite: 49]. وبذلك، يساهم القضاء بفعالية في فض النزاعات، إرساء دولة القانون، وحفظ الأمن والاستقرار الاجتماعي.

ملاحظة تنسيقية: تم تنسيق هذا التصحيح بشكل احترافي ومرتب ليكون جاهزاً بصيغة منسقة ومتوافقة مع المعايير البيداغوجية للرابعة متوسط (موسم 2022/2023).